

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 678/2531

นางจันทร์เยี่ยม หาทองคำ

โจทก์

นางโกสุม ผือโย

จำเลย

นางโกสุม ผือโย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลย โดยเห็นว่าฎีกาของจำเลยมีมูลที่จะชนะคดีโจทก์อย่างแน่นอน และหากจำเลยได้รับการทูลเกล้าการบังคับก็ไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โปรดอนุญาตให้ทูลเกล้าการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 71)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ 29,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนสินค้าตามรายการตามฟ้องให้โจทก์ ถ้าคืนไม่ได้ให้ชำระเงินค่าสินค้าเป็นเงิน 45,300 บาทให้โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 61)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 64,68) ต่อมาศาลฎีกามีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย(อันดับ 72)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยผู้มีชื่อได้วางหลัก
ทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
48,53)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระแก่โจทก์ตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระแก่โจทก์ตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ธีรศักดิ์ กรรณสูต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
